

Fiche mémo — Qui sont les travailleurs non salariés ?

Module 1 · À conserver pour vos entretiens

La ligne de partage

Un travailleur non salarié est un dirigeant sans lien de subordination : pas de contrat de travail, pas de bulletin de paie, pas d'employeur. C'est la forme juridique et la détention du capital qui tranchent, jamais le métier.

Situation du dirigeant	Statut	Régime
Entrepreneur individuel	Travailleur non salarié	Régime des indépendants
Micro-entrepreneur	Travailleur non salarié	Régime des indépendants, calcul simplifié
Gérant majoritaire de SARL	Travailleur non salarié	Régime des indépendants
Associé unique gérant d'EURL	Travailleur non salarié	Régime des indépendants
Gérant minoritaire ou égalitaire de SARL	Assimilé salarié	Régime général
Président de SAS ou de SASU	Assimilé salarié	Régime général
Directeur général de SAS	Assimilé salarié	Régime général

Les deux règles de calcul de la majorité

Le foyer. Aux parts du gérant s'ajoutent celles de son conjoint ou partenaire de PACS et celles de ses enfants mineurs.

Le collège de gérance. S'il y a plusieurs gérants, on additionne les parts de tous les gérants : si l'ensemble dépasse la moitié du capital, chaque gérant est traité comme majoritaire, même minoritaire à titre individuel.

Les quatre familles

Famille	Exemples	À savoir
Artisan	Plombier, coiffeur, boulanger, carrossier	Métier manuel, souvent forte exposition au risque d'accident et d'usure
Commerçant	Restaurateur, buraliste, gérant de supérette	Achat-revente ou exploitation d'un fonds ; local et stock à financer
Profession libérale	Médecin, kinésithérapeute, avocat, graphiste	Réglementée (caisse professionnelle propre) ou non réglementée
Gérant de société	Gérant majoritaire de SARL, associé unique d'EURL	Statut dépendant de la forme et de la part détenue

Le vocabulaire à ne pas confondre

Terme	Ce que cela désigne
Chiffre d'affaires	Ce que l'entreprise facture. Ce n'est pas ce que le dirigeant gagne.
Bénéfice	Ce qui reste une fois les charges de l'activité payées. C'est l'assiette des cotisations.
Exercice	La période comptable de l'entreprise, close une fois par an.
Cotisations provisionnelles	Appelées sur les revenus passés, puis régularisées quand le revenu réel est connu.
Régularisation	Le rattrapage qui suit une bonne année — et la principale cause de tension de trésorerie.

Le patrimoine

La séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel s'applique de plein droit : le patrimoine personnel est en principe protégé des créanciers professionnels et la résidence principale est insaisissable.

Cette protection vise les créanciers de l'entreprise. Elle ne protège pas le revenu du foyer si le dirigeant s'arrête : le patrimoine est protégé, le revenu ne l'est pas.

Vos trois questions d'ouverture

« Sous quelle forme exercez-vous ? » · « Êtes-vous gérant, et quelle part détenez-vous ? » · « Y a-t-il d'autres gérants, et votre conjoint détient-il des parts ? »